

Modulo 1 - Funzione e limiti del Diritto Penale

UNITA' DIDATTICA 1 - FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE

LEZIONE 1 - DEFINIZIONE DI REATO

DEFINIZIONE SOSTANZIALE: È UN COMPORTAMENTO UMANO RITENUTO,
IN UN DATO MOMENTO STORICO, INCOMPATIBILE CON UNA ORDINATA E PACIFICA
CONVIVENZA

DEFINIZIONE FORMALE

COMPORTAMENTO UMANO AL QUALE LA LEGGE RICONDUCE UNA SANZIONE PENALE

- ERGASTOLO
- RECLUSIONE
- MULTA

PER I DELITTI

- ARRESTO
- AMMENDA

PER LE

CONTRAVVENZIONI

ESEMPIO 1:

ART 630 c.p.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

"CHIUNQUE SEQUESTRA UNA PERSONA ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE PER SÉ O PER ALTRI
UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE È PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA 25 A 30 ANNI.

ART. 697 c.p.

DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI

"CHIUNQUE DETIENE ARMI O MUNIZIONI SENZA AVERNE FATTO DENUNCIA ALL'AUTORITA', QUANDO LA DENUNCIA È RICHIESTA, È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A 1 ANNO O CON L'AMMENDA FINO A €929."

ALTRE CATEGORIE DI ILLECITI

ILLECITO $\left\{ \begin{array}{l} \text{AMMINISTRATIVO} \Rightarrow \text{SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA} \\ \text{CIVILE} \Rightarrow \text{RISARCIMENTO DEL DANNO} \end{array} \right.$

SCELTA TRA GLI ILLECITI

LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE NELLA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI

- PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'
= PUNIBILI SOLO I FATTI CHE LEDONO O METTONO IN PERICOLO UN BENE
- PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
= DIRITTO PENALE COME ULTIMA RATIO
- PRINCIPIO DI PROPORZIONE
TRA FATTO PUNIBILE E SANZIONE MINACCIATA

COESISTENZA DI DIVERSI TIPI DI ILLECITO

LO STESSO FATTO PUÒ INTEGRARE ALLO STESSO TEMPO UN ILLECITO PENALE E UN ILLECITO CIVILE O AMMINISTRATIVO.

art. 185 comma 2 c.p.

"OGNI REATO, CHE ABBA CAGIONATO UN DANNO PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE, OBBLIGA AL RISARCIMENTO IL COLPEVOLE E LE PERSONE CHE, A NORMA DELLE LEGGI CIVILI, DEBBONO RISPONDERE PER IL FATTO DI LUI."

UNITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

UNO STESSO FATTO NON PUO' ESSERE ILLECITO PER UN SETTORE DELL'ORDINAMENTO ED ESSERE CONTEMPORANEAMENTE RITENUTO LECITO IN UN ALTRO

IL SISTEMA FORNISCE GLI STRUMENTI PER EVITARE EVENTUALI CONTRADDIZIONI ED ASSICURARE COSI' COERENZA ALL'ORDINAMENTO.

(CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE)

LEZIONE 2 - FUNZIONE DELLA SANZIONE PENALE

TEORIE SUGLI SCOPI DELLA PENA

TEORIA RETRIBUTIVA

= PENA COME "RETRIBUZIONE" PER IL MALE ARRECATO CON IL REATO

TEORIA GENERALPREVENTIVA

= PENA COME MEZZO PER DISSUADERE LA GENERALITÀ DEI CONSOCIATI DAL COMMITTERE REATI

TEORIA SPECIALPREVENTIVA

= PENA COME MEZZO PER PREVENIRE FUTURI REATI DA PARTE DELLO STESSO AUTORE DI REATO.

QUALE TEORIA PUÒ ACCOGLIERSI?

IN UNO STATO COME QUELLO DELINEATO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE (LAICO, SECOLARIZZATO E PLURALISTA) POSSONO ACCOGLIERSI SOLO TEORIE RELATIVE, CHE LEGITTIMANO LA PENA PER GLI SCOPI CHE PERSEGUE

- VA ESCLUSA LA TEORIA RETRIBUTIVA, POICHÉ PRESUPPONE L'AFFERMAZIONE DI UN'IDEA SUPERIORE DI GIUSTIZIA, DA REALIZZARSI SEMPRE E COMUNQUE.

TEORIA DELLA PREVENZIONE GENERALE

LA PENA, PER IL SUO CARATTERE AFFLITTIVO, HA UNA DUPLICE FUNZIONE:

- UNA FUNZIONE DI INTIMIDAZIONE
= DISSUADE DALLA COMMISSIONE DEL REATO
- UNA FUNZIONE DI ORIENTAMENTO CULTURALE NEL LUNGO PERIODO
(INDUCE AL RISPETTO DELLA LEGGE PER UNA SPONTANEA ADESIONE AI VALORI ANZICHÉ PER IL TIMORE DELLA PENA).

TEORIA DELLA PREVENZIONE SPECIALE

LA PENA INFLITTA ALL'AUTORE DEL REATO MIRA A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI FUTURI REATI IN TRE MODI:

- CON LA RISOCIALIZZAZIONE
= FAVORENDO IL REINSERIMENTO DEL REO NELLA SOCIETÀ RISPETTOSO DELLA LEGGE PENALE
- CON LA INTIMIDAZIONE
= OVE IL SOGGETTO NON SIA RISOCIALIZZABILE
- CON LA NEUTRALIZZAZIONE
= OVE NON SIANO REALIZZABILI I PRECEDENTI OBIETTIVI

IL DIVERSO RUOLO DELLA PENA

LA PENA SVOLGE UN RUOLO DIVERSO NEL MOMENTO DELLA MINACCIA E IN QUELLO DELLA SUA INFLAZIONE E ESECUZIONE:

- NELLA FASE DELLA MINACCIA, LA PENA MIRA A SODDISFARE ESIGENZE DI PREVENZIONE GENERALE
- NELLA FASE DELLA INFLAZIONE E DELLA ESECUZIONE MIRA INVECE A DISTOGLIERE IL REO DALLA FUTURA COMMISSIONE DI NUOVI

LA MINACCIA DELLA PENA

LIMITI AL POTERE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE DI DECIDERE LA PENA PER UN DETERMINATO REATO

- ART. 27 comma 3 Cost.
"LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITÀ"
- ART. 3 COST.
PROPORZIONE TRA FATTO PUNIBILE E SANZIONE MINACCIATA

L'INFLIZIONE DELLA PENA

LIMITE AL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NEL DECIDERE LA PENA PER UN DETERMINATO REATO

- DIVIETO DI INFLIGGERE UNA PENA SPROPORZIONATA AL FATTO COMMESSO, IN FORZA DI ESIGENZE DI PREVENZIONE SPECIALE
- DIVIETO DI INFLIGGERE PENE ESEMPLARI, IN FORZA DI ESIGENZE DI PREVENZIONE GENERALE

Unità Didattica 2 • Limiti del Diritto Penale a Garanzia del Cittadino

LEZIONE 1 - IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

FONTI SOVRAORDINATE

- PRINCIPI COSTITUZIONALI RICAVABILI DAL SISTEMA
- PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI
- ORDINAMENTO COMUNITARIO
- OBBLIGHI INTERNAZIONALI

VINCOLI ALLA POTESTÀ ORGANIZZATIVA

ART. 117, comma 1, Cost.

"LA POTESTÀ LEGISLATIVA È ESERCITATA DALLO STATO E DALLE REGIONI NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI".

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

ART. 25, comma 2, Cost.

"NESSUNO PUÒ ESSERE PUNITO SE NON IN FORZA DI UNA LEGGE CHE SIA ENTRATA IN VIGORE PRIMA DEL FATTO COMMESSO".

- RISERVA DI LEGGE
- PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA
- PRINCIPIO DI PRECISIONE
- PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ

RISERVA DI LEGGE

- LEGGE IN SENSO FORMALE (art. 70 ss. Cost.)
- LEGGE IN SENSO MATERIALE
 - DECRETO-LEGGE (art. 77 Cost.)
 - DECRETO LEGISLATIVO (art. 76 Cost.)

FONTI SECONDARIE

LA FONTE SECONDARIA PUO' SOLO SPECIFICARE, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, ELEMENTI DEL FATTO GIA' CONTEMPLATI DALLA LEGGE CHE CONFIGURA IL REATO.

ESEMPIO: SPECIFICAZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' DEGLI ADDITIVI CHIMICI DEI QUALI E' VIETATO L'USO, OPPURE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI ALE QUALI FA RIFERIMENTO LA RELATIVA DISCIPLINA PENALE.

PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA

OGGETTO DELLA NORMA PENALE PUO' ESSERE SOLO UN FATTO SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATO E PROVATO NEL PROCESSO

ESEMPIO:

art. 603 c.p.

"CHIUNQUE SOTTOPONE UNA PERSONA AL PROPRIO POTERE, IN MODO DA RIDURLA IN TOTALE STATO DI SOGGEZIONE, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA CINQUE A QUINDICI ANNI".

Corte costituzionale 8 giugno 1981, n 96

PRINCIPIO DI PRECISIONE

- ELEMENTI DESCRITTIVI;
- ELEMENTI NORMATIVI
 - GIURIDICI (ES. PROPRIETA', COSA ALTRUI)
 - EXTRA-GIURIDICI (ES. "COMUNE SENTIMENTO DEL PUDORE")

PRINCIPIO DI TASSATIVITA'

LA NORMA PENALE È APPLICABILE SOLO AI FATTI IN ESSA
ESPRESSAMENTE PREVISTI COME REATO

NE DERIVA IL DIVIETO PER IL GIUDICE DI APPLICARE LA NORMA PENALE
PER ANALOGIA, OSSIA A CASI SIMILI A QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI

FUNZIONE GARANTISTICA

ESSENDO POSTI A GARANZIA DEL CITTADINO, I LIMITI POSTI AL LEGISLATORE
E AL GIUDICE DAL PRINCIPIO DI LEGALITÀ POSSONO ESSERE 'DEROGATI'
OVE SI TRATTI DI DISPOSIZIONI CHE ESCLUDONO O ATTENUANO LA
RESPONSABILITÀ

- AMMISSIBILE L'ANALOGIA A FAVORE DEL REO
- AMMISSIBILE LE CD. ATTENUANTI GENERICHE

N.B.: NON DEVE PERÒ TRATTARSI DI NORME ECCEZIONALI

LEZIONE 2 - IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'

Art. 25, comma 2, Cost

"NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO SE NON IN FORZA DI UNA LEGGE
CHE SIA ENTRATA IN VIGORE PRIMA DEL REATO COMMESSO"

- NUOVA INCRIMINAZIONE
- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- NUOVE PENE
- NASPRIMENTO DELLE PENE

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI

Art 2, comma 1 c.p.

"NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE, SECONDO LA
LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO, NON COSTITUIVA REATO"

DISCIPLINA DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- IRRETROATTIVITA' DELLE NORME SFAVOREVOLI
- RETROATTIVITA' DELLE NORME 'PIU' FAVOREVOLI'
 - ABOLIZIONE DEL REATO
 - MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE

ABOLITIO CRIMINIS

Art. 2 comma 2 c.p.

"NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE, SECONDO LA LEGGE POSTERIORE, NON COSTITUISCE REATO; E SE VI E' STATA CONDANNA, NE CESSANO L'ESECUZIONE E GLI EFFETTI PENALI".

- IPERRETROATTIVITA' DELL'ABOLITIO CRIMINIS
- ESIGENZE DI UGUAGUANZA (art. 3 Cost.)

ESEMPIO 1:

Art. 670 c.p. - MENDICITA'

"CHIUNQUE MENDICA IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E' PUNITO CON L'ARRESTO FINO A 3 MESI"

LA PENA E' DELL'ARRESTO DA 1 A 6 MESI SE IL FATTO E' COMPIUTO IN MODO RIPUGNANTE O VESSATORIO, OVVERO SIMULANDO DEFORMITA' O MALATTIE, O ADOPERANDO ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI PER DESTARE L'ALTRUI PIETA'".

- C. Cost. 28 dic. 1995 m. 519
- ARTICOLO ABROGATO CON LA L. 25 giugno 1999 m. 205

ESEMPIO 2

Art. 587 comma 1 c.p. - OMICIDIO E LESIONE PERSONALE A CAUSA DI ONORE

"CHIUNQUE CAGIONA LA MORTE DEL CONIUGE, DELLA FIGLIA O DELLA SORELLA, NELL'ATTO IN CUI SE NE SCOPRE L'ILLEGITTIMA RELAZIONE CARNALE E NELLO STATO D'IRA DETERMINATO DALL'OFFESA RECATA ALL'ONORE SUO O DELLA FAMIGLIA E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 3 A 7 ANNI".

ARTICOLO ABROGATO CON LA L. 5 agosto 1981 m. 442
V. art. 575 c.p. - OMICIDIO

MODIFICHE FAVOREVOLI

Art. 2 comma 4 c.p.

"SE LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO IL REATO E LE POSTERIORI SONO DIVERSE, SI APPLICA QUELLA LE CUI DISPOSIZIONI SONO PIÙ FAVOREVOLI AL REO, SALVO CHE SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE".

- CONFRONTO IN CONCRETO
- ANCHE LEGGE INTERMEDIA
- LIMITE DEL GIUDICATO

SEGUE...

Art. 2 comma 3 c.p.

"SE VI È STATA CONDANNA A PENA DETENTIVA E LA LEGGE POSTERIORE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE LA PENA PECUNIARIA, LA PENA DETENTIVA INFLITTA SI CONVERTE IMMEDIATAMENTE NELLA CORRISPONDENTE PENA PECUNIARIA AI SENSI DELL' art. 135".

COMMA AGGIUNTO DALLA L. 25 gennaio 2006 n. 85

ESEMPIO

art. 403 comma 1 c.p.

"CHIUNQUE PUBBLICAMENTE OFFENDE UNA CONFESIONE RELIGIOSA, MEDIANTE VILIPENDIO DI CHI LA PROFESSA, È PUNITO CON LA MULTA DA EURO 1.000 A EURO 5.000".

ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 25 gennaio 2006 n. 85

IN PRECEDENZA LA PENA ERA DELLA RECLUSIONE FINO A 2 ANNI

DEROGHE ALLA RETROATTIVITA'

art. 2 comma 5 c.p.

"SE SI TRATTA DI LEGGI ECCEZIONALI O TEMPORANEE, NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEI CAPOVERSI PRECEDENTI".

LEZIONE 3 - IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA



Art 27, comma 1, Cost.

“LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE”

- DIVIETO DI RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI
- RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO E COLPEVOLE
- DIVIETO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA

GLI INTERVENTI DELLA CORTE COST.

AFFINCHÉ L'Art. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE SIA PIENAMENTE RISPETTATO È INDISPENSABILE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A CONTRASSEGNARE IL DISVALORE DELLA FATTISPECIE SIANO INVESTITI DAL DOLO O DALLA COLPA E SIANO QUINDI RIMPROVERABILI ALL'AGENTE.

- CORTE COST. 24 marzo 1988 m. 364
- CORTE COST. 13 dicembre 1988 m. 1085

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE
PRESCINDENDO DALL'ACCERTAMENTO DEL DOLO
O DELLA COLPA

Art. 42 comma 3 c.p.

“LA LEGGE DETERMINA I CASI NEI QUALI L'EVENTO È POSTO ALTRIMENTI A CARICO DELL'AGENTE, COME CONSEGUENZA DELLA SUA AZIONE OD OMISSIONE”.

POTESI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA

LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA PUO' RIGUARDARE:

- L'INTERO FATTO;
- L'EVENTO;
- ELEMENTI DEL FATTO DIVERSI DALL'EVENTO.

ESEMPIO 1

Art. 116, comma 1, c.p.

"QUALORA IL REATO COMMESSO SIA DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI, ANCHE QUESTI NE RISPONDE, SE L'EVENTO E' CONSEGUENZA DELLA SUA AZIONE OD OMISSIONE".

ESEMPIO 2

Art. 588 c.p.

"CHIUNQUE PARTECIPA A UNA RISSA E' PUNITO CON LA MULTA FINO A EURO 309. SE NELLA RISSA TALUNO RIMANE UCCISO O RIPIERTA LESIONE PERSONALE, LA PENA, PER IL SOLO FATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA RISSA, E' DELLA RECLUSIONE DA 3 MESI A 5 ANNI".

- REATI AGGRAVATI DALL'EVENTO
- DELITTI PRETERINTENZIONALI

ESEMPIO 3

Art. 609-sexies c.p.

"QUANDO I DELITTI PREVISTI NEGLI ARTT. [REATI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE] SONO COMMESSI IN DANNO DI PERSONA MINORE DI ANNI 14..., IL COLPEVOLE NON PUO' INVOCARE, A PROPRIA SCUSA, L'IGNORANZA DELL'ETA' DELLA PERSONA OFFESA".

Che fare?

COME DEVE COMPORTARSI IL GIUDICE QUANDO SI TROVA A DOVER APPLICARE UNA NORMA CHE CONFIGURA UN'IPOTESI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA?

- PUO' SOLLEVARRE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
- DEVE INTERPRETARE LA NORMA IN MODO CONFORME AL DETTATO COSTITUZIONALE